

1515313-53.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Mariana Parmezan Annibal

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 9ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... pela prática do delito de Roubo.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência. O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

9ª Vara Criminal

Avenida Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1515313-53.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515313-53.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2180614/2022 - 14º D.P. PINHEIROS, 25937391 - 14º D.P.

PINHEIROS, 2180614 - 14º D.P. PINHEIROS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDMAR PEREIRA JUNIOR e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Parmezan Annibal

Vistos.

EDMAR PEREIRA JUNIOR e LUIS FABIANO DA CONCEIÇÃO SANTOS, devidamente qualificados nos autos, foram denunciados como incurso, por três vezes, no art. 157, §2º, II, na forma do artigo 70, "caput", ambos do Código Penal, porque, no dia 04 de julho de 2022, por volta das 23h27min, na Rodovia Raposo Tavares, altura do KM 14, nesta cidade e comarca de São Paulo, agindo previamente combinados, com unidade de desígnios e identidade de propósitos, em concurso, subtraíram, para ambos, mediante violência física e grave ameaça exercida com simulação do emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 6S, devidamente recuperado, avaliado em R\$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), pertencente à vítima Larissa Rodrigues da Silva; 01 (um) aparelho celular, marca LG, modelo K41S, devidamente recuperado, avaliado em R\$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), pertencente à vítima Eliene Boto da Silva; e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A32,

avaliado em R\$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), devidamente recuperado, pertencente à vítima Maria Domingas de Jesus, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 18/19 e auto de avaliação de fls. 20/21

Segundo a exordial, na data dos fatos, os indiciados, mancomunados para a prática do crime de roubo, dirigiram-se a um ponto de ônibus situado na Rodovia Raposo Tavares, nesta Capital/SP, com o fim de subtrair aparelhos celulares das pessoas que aguardavam o transporte coletivo, realizando um verdadeiro "arrastão". Ato contínuo, LUIS FABIANO e EDMAR abordaram a vítima Larissa e, mediante grave ameaça exercida mediante simulação do porte de arma de fogo, pois EDMAR possuía um objeto sob as vestes na cintura, subtraíram o seu aparelho celular Apple/Iphone. Na sequência, um dos criminosos, de maneira violenta, subtraiu o aparelho celular LG, modelo K41S, das mãos da vítima Eliene, que estava distraída mexendo no citado objeto. Por fim, EDMAR, também de forma violenta, subtraiu o aparelho celular das mãos da vítima Maria Domingas, sendo que também chegou a simular que portava uma arma de fogo consigo. As demais pessoas presentes no ponto de ônibus perceberam os crimes patrimoniais que estavam acontecendo, razão pela qual correram do local, oportunidade, na qual, os indiciados se evadiram a pé, na posse dos três celulares roubados. Policiais militares, em patrulhamento rotineiro pela região, foram noticiados por populares no referido ponto de ônibus que gritavam "pega ladrão", motivo pelo qual os agentes, munidos das características físicas e das vestes dos criminosos, passaram a diligenciar pela região, conseguindo localizar e deter o indiciado LUIS FABIANO. Efetuada a revista pessoal, localizou-se, em seu poder, os três aparelhos celulares subtraídos. Durante a abordagem, os policiais militares notaram a aproximação do indiciado EDMAR, o qual também apresentava características mencionadas pelos populares. Assim, ele também foi abordado e detido. Ambos os indiciados admitiram a prática dos roubos.

Na denúncia foram arroladas as testemunhas DANIEL JORGE FIDEL e ROBSON PFITZENMEIER DE SOUSA CABRAL e vítimas: MARIA DOMINGAS DE JESUS, ELIENE BOTO DA SILVA e LARISSA RODRIGUES DA SILVA.

Recebida a denúncia em 18/07/2022 às fls. 97/99, oportunidade em que foi designada data para audiência de instrução e julgamento.

Os réus foram citados (fls. 125 e 128).

Os réus apresentaram resposta à acusação pela defensoria pública a fls. 141, oportunidade em que foram arroladas as mesmas testemunhas da acusação.

Afastada a possibilidade de absolvição sumária e mantido o recebimento da denúncia (fls. 142/143).

Os réus EDMAR e LUIZ FABIANO constituíram advogado e apresentaram resposta à acusação a fls. 144/148 e 152/156, respectivamente, com pedido de liberdade provisória, sobre o qual se manifestou o Ministério Público a fls. 159/164, sendo indeferido a fls. 165/166.

Certidões criminais do acusado EDMAR juntada a fls. 95, sendo o réu primário, e do réu LUIS, fls. 96, sendo o réu primário.

Em audiência, foram ouvidas a vítima, as testemunhas, bem como o réu foi interrogado. Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal nos termos da denúncia. Por seu turno, a defesa pleiteou a absolvição do réu por falta de provas, a desclassificação para furto, a aplicação da pena mínima, em continuidade delitiva e com direito de recurso em liberdade.

É o relatório. Fundamento e Decido.

O processo está em ordem, com as partes legítimas e bem representadas.

Trata-se de ação penal pública incondicionada destinada a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática do delito de Roubo.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo: Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

O tipo objetivo consiste na conduta de subtrair a coisa alheia e móvel mediante violência ou grave ameaça, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de se apropriar da coisa subtraída mediante o uso da força efetiva ou potencial direcionada contra outra pessoa com a finalidade de obtê-la para si ou para terceira pessoa, o que constitui seu elemento subjetivo específico.

Trata-se de crime material, que requer o efetivo desfalque do patrimônio da vítima. A consumação do delito ocorre no momento em que a posse da coisa é invertida. O crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. (STJ, REsp 1.499.050/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 09/11/2015, Tema 916 dos Recursos Repetitivos.)

A existência do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.1), boletim de ocorrência (fls. 64/68), auto de exibição/apreensão/avaliação (fls. 18/19), termo de declarações e interrogatório (fls. 26/27), e, sobretudo, pela prova oral colhida.

A autoria também é certa.

Na delegacia, os réus EDMAR PEREIRA JUNIOR e LUIS FABIANO DA CONCEIÇÃO SANTOS disseram que se manifestarão em juízo.

Em juízo, o réu EDMAR PEREIRA JUNIOR disse que estava voltando de um bar, estava embriagado e passando pelo ponto de ônibus viu as pessoas mexendo no celular, puxou e saiu correndo. Estava sob efeito de bebida alcoólica. Não deu voz de assalto.

Em juízo, o réu LUIS FABIANO DA CONCEIÇÃO SANTOS disse que passou e pegou o celular e quando viu a viatura e saiu correndo. Pegou apenas um celular. O Edmar pegou os outros dois.

Independentemente da confissão ainda que parcial dos fatos, os depoimentos da vítima e das testemunhas foram uniformes e coerentes, amparados por tudo o mais que foi colhido antes e durante este processo, atestando a existência do crime e a sua autoria conforme a denúncia oferecida pelo Ministério Público.

A vítima ELIENE BOTO DA SILVA disse que desceu do ônibus, abriu sua bolsa e pegou seu celular, e já tinha ouvido o pessoal gritando mas não deu importância. Estava olhando no aplicativo quando ouviu "passa o celular" e então entregou e ficou desesperada para bloquear os aplicativos de banco. Não olhou para cara da pessoa nem sabe quantas eram. O celular foi recuperado. Não a ameaçaram, ele só pegou o celular e foi embora. Viu as pessoas falando que levaram os celulares. Esta acostumada a falar que não pode reagir. Ficou com medo porque não sabe a reação da pessoa que está retirando o objeto. Chegou em casa com pressão alta e ligou para o seu celular, e quem atendeu era a polícia e que ia mandar uma viatura até sua casa. Não percebeu se estava tendo um arrastão.

A vítima LARISSA RODRIGUES DA SILVA disse que estava saindo do serviço, atravessou a passarela, tinham umas 15 pessoas no ponto de ônibus, momento em que chegou um homem falando que era um assalto e que só queria os celulares e em seguida o outro passou e puxou o celular da sua mão. Em reconhecimento judicial afirmou que o acusado LUIS foi o que puxou o celular e o EDMAR que na época tinha cabelo mais cheio anunciou o assalto. Tinha uma viatura passando e as acionaram, eles entraram no mato. Foi para casa e quando ligou para seu telefone e quem atendeu foi um policial. O primeiro EDMAR estava com um pedaço de madeira no shorts. Foi a última a ser pega, viu outra menina a MARIA que também foi pega e ela falou que pegaram o celular dela que tinha um documento na capinha. Reconheceu as pessoas de fls. 24/25.

Cumpra salientar que a palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, possui especial relevância probatória, nos termos do entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores:

nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios. AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 09/03/2017, DJe 17/03/2017.

Assim, fica claro que a vítima Larissa reconheceu os réus sem sombra de dúvidas e ainda individualizou a conduta de cada um deles, afirmando que foi dada voz de assalto enquanto o outro indivíduo subtraía os bens das vítimas.

A testemunha DANIEL JORGE FIDEL afirmou que estavam em patrulhamento e passaram em um local e tinha umas pessoas correndo e falaram que tinha acontecido um roubo em

um ponto de ônibus, fizeram uma volta e no retorno eles falaram que um estava de calça laranja e outro de calça preta e então viram os dois correndo. Entraram na primeira rua e viu os dois andando cansado. Com o LUIS foram encontrados os 3 celulares, ele deitou no chão e confessou. O EDMAR estava passando e caminhando e a outra equipe conseguiu abordá-lo mais a frente. Conseguiram contato com a vítima que compareceu ao DP e o reconheceu. Conseguiu reconhecer os dois por conta das vestes.

A testemunha ROBSON PFITZENMEIER DE SOUSA CABRAL aduziu que estava em patrulhamento quando em um ponto de ônibus notou populares correndo atrás de dois indivíduos, o LUIS já tomando uma distância e os populares gritando pega ladrão. Desembarcou e não dava mais para correr atrás e viu que eles cruzaram para uma comunidade, e foi em patrulhamento do outro lado da rodovia e entrou na comunidade e viu os dois correndo. Abordou o LUIS que estava com calça laranja e blusa azul e estava com os 3 celulares no bolso. Depois olhou para o outro lado e o EDMAR estava passando próximo e foi abordado. O LUIS chamava mais atenção porque estava de laranja. Eles se distanciaram em ruas paralelas. Viu o EDMAR do outro lado e o deteve, com ele nada de ilícito foi encontrado. As vítimas os reconheceram. Do EDMAR só pode ver que ele estava de shorts. Ao conversar com o LUIS ele falou que tinha o outro indivíduo que praticou o roubo com ele e ele disse que ele estava de shorts e roupa de time, o que pode ser visto a distância. O LUIS disse que eles tinham um parentesco e o apontou aos policiais. Não notou se eles estavam embriagados. O EDMAR estava com escoriações porque ele chegou a cair no percurso, o que não conseguiu ver.

Os policiais confirmaram que as vítimas gritavam pega ladrão e foram capazes de deter os acusados ainda na posse dos bens subtraídos.

Dessa forma, ficou claro que foram subtraídos 3 celulares, das vítimas Larissa e Eliene e ainda confirmado a subtração em relação e vítima Maria Domingas a Larissa confirmou a subtração dando detalhes.

Ficou afastada ainda a alegação dos réus de que não teriam exercido grave ameaça dado que a ofendida Larissa foi clara ao afirmar que foi dada voz de prisão e ainda que Edmar estaria com um pedaço de pau na cintura simulando estar armado, configurando perfeitamente o delito de roubo.

Ora, eventual colaboração da vítima com a pronta entrega do celular não afasta a grave ameaça decorrente da voz de assalto.

A questão cinge-se agora à causa de aumento do concurso de pessoas. O concurso de pessoas restou suficientemente provado pela declaração das vítimas, que foram enfáticas ao afirmar que os réus atuaram juntos o que também foi por eles confirmado.

Os acusados eram, na data dos fatos, imputáveis, tinham plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-los.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de modo que a única solução possível para o caso vertente é a condenatória em relação aos dois delitos de roubo que, ocorreram em concurso formal, já que mediante uma só ação atingiram dois patrimônios diversos.

Nesse sentido:

Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 157 , § 2º , INCISOS I E II , C/C ART. 70 , AMBOS DO CÓDIGO PENAL . AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ROUBO CONTRA VÁRIAS VÍTIMAS E PATRIMÔNIOS DIVERSOS. AÇÃO ÚNICA. CONCURSO FORMAL. I - Tendo o v. acórdão reprochado demonstrado de forma exaustiva a autoria do delito imputado ao paciente, não há que se falar em absolvição por ausência de provas para a condenação. Entender de forma contrária, no presente caso, exigiria necessariamente cotejo minucioso de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de habeas corpus (Precedentes). II - Crime de roubo, praticado no mesmo contexto fático, contra vítimas diferentes, constitui concurso ideal (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ). Writ denegado (STJ - HABEAS CORPUS HC 43704 PR 2005/0069694-9, Data de publicação: 26/09/2005).

PENA - Agravamento - Roubo qualificado - Exasperação da pena pelo concurso formal de infrações - Admissibilidade - Réu que mediante uma só ação e um único propósito

subtraiu bens de duas pessoas - Aplicabilidade do artigo 70, caput, primeira parte do Código Penal - Reconhecimento, ademais, da qualificadora do emprego de arma - Artigo 157, § 2º, inciso I do Código Penal - Elevação da pena fixada de início - Recurso provido" (Apelação Criminal n. 186.362-3 - São Paulo - 5ª Câmara Criminal - Relator: Cardoso Perpétuo - 14.09.95 - V.U.)

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que os acusados praticaram o delito descrito na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Configurado, assim, o delito de Roubo majorado pelo concurso de pessoas, na modalidade consumada, por três vezes, em concurso formal, tendo em vista que praticados mediante uma única ação.

Passo a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, verifico que a culpabilidade é ordinária, sendo os acusados primários, sem maus antecedentes (fls. 95 e 96). Não há elementos quanto à conduta social, à personalidade do agente e aos motivos do crime, não podendo, assim, haver prejuízo ao acusado. As circunstâncias e consequências do crime são neutras. O comportamento da vítima não é relevante ao caso. Atenta ao disposto no art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena-base no mínimo legal, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na segunda fase não há agravantes a serem consideradas e as atenuantes deixo de aplicar pois incapazes de conduzir a pena a quem do mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Na terceira fase, presente a causa de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, majoro a pena em 1/3, resultando em 5 anos, 4 meses de reclusão e 13 dias-multa. Presente, ainda, o concurso formal entre os três roubos praticados, razão pela qual majoro a pena em mais 1/5, resultando em 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão e 15 dias-multa.

Ausente prova da condição financeira dos Réus, fixo o valor do dia multa no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (art. 49, § 1º, CP).

Nos termos do artigo 33 e 59 do Código penal, tendo-se em conta, ainda, o princípio da suficiência, fixo o regime inicial semiaberto para os acusados.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em virtude de o crime ter sido cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, o que impede a concessão da benesse, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Do mesmo modo, incabível suspensão condicional da pena, em razão das impossibilidades previstas no caput e no inciso I, do art. 77, do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR os réus EDMAR PEREIRA JUNIOR e LUIS FABIANO DA CONCEIÇÃO SANTOS como incursos, por três vezes, no art. 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 6 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 15 dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

Diante da quantidade de pena aplicada e do regime inicial de cumprimento de pena, além da extrema gravidade do delito, não faculto eventual apelo em liberdade.

Deixo de fixar indenização à vítima (CPP, art. 387) por ausência de pedido expresso.

Comunique-se à vítima o desfecho da causa, nos termos do art. 201, §2º do CPP.

Condeno o(s) acusado(s) ao pagamento das custas e despesas processuais. Observe-se a assistência judiciária gratuita, uma vez que lhe foi nomeado advogado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.

Transitado em julgado para acusação, expeçam-se, desde logo, guias de recolhimento provisórias, para que possam ser agendados eventuais benefícios da execução.

Após o trânsito em julgado da presente sentença:

Oficie-se ao instituto de identificação do Estado (IIRGD) para constar da folha de antecedentes a condenação;

Oficie-se ao TRE para fins do artigo 15, III, da Constituição Federal;

Expeça-se a guia de recolhimento para execução da pena imposta (art. 674 do CPP e art. 105 da LEP) e formem-se os autos da execução.

Intime-se o Réu para o recolhimento da pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias;

Expeçam-se guias de recolhimento definitivo e procedam-se às demais diligências necessárias para o início da execução penal;
Procedam-se às demais diligências e comunicações determinadas no Código de Normas da Egrégia Corregedoria-Geral da Justiça.
Autorizo a destruição do armamento apreendido.

P.I.C.

São Paulo, 29 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA